



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 127
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61)
3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5006764-40.2021.4.04.7013/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO CORDEIRO DE LIMA

REQUERENTE: OSVALDO MARCOLINO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO-VISTA

Na última sessão deste Colegiado (sessão virtual de 16 a 22 de novembro de 2023) pedi vista dos autos para melhor compreensão acerca da matéria controvertida.

Trata-se de pedido de uniformização interposto pela autora em face de acórdão da Turma Recursal do Paraná que não reconheceu a qualidade de segurado do recorrente ao tempo do início da incapacidade, mesmo considerando que o autor recebia auxílio-acidente ao tempo do advento da Lei 13.846/2019, que alterou a redação do art. 15, I, da Lei 8.213/91 (*Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente*).

O recorrente invoca o entendimento da própria autarquia previdenciária, consolidado por meio da edição da Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS, que determinou que os beneficiários de auxílio-acidente que haviam sido concedidos antes da vigência da Lei 13.846/2019 ainda manteriam a qualidade de segurado por até 12 meses a partir de 18/06/2019.

Afirma que o acórdão da Turma do Paraná divergiu do entendimento das Turmas Recursais de São Paulo, no sentido de que a Portaria n.º 231, de 23 de março de 2020, do INSS, prorrogou a qualidade de segurado daquele segurado que percebia auxílio-acidente ou que tenha data da consolidação das lesões até 17 de junho de 2019, véspera da publicação da Lei n.º 13.846/2019, por 12 meses, iniciado em 18 de junho de 2019, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei 8.213/91, conforme entendimento descrito na Nota n.º 00011/2020/CCBEN/PFE-INSS.

Colacionou paradigmas das Turmas Recursais de São Paulo, dentre os quais: Processo n.º: 00267973920194036301 SP, Relator: JUIZ(A) FEDERAL LUCIANA MELCHIORI BEZERRA, Data de Julgamento: 17/09/2020, 11ª TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 24/09/2020); e Processo n.º 00003263520204036338 SP, Relator: Juiz Federal MAIRA FELIPE LOURENCO, Data de Julgamento: 15/07/2022, 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 21/07/2022.

Conforme moldura constante do acórdão recorrido, pode-se estabelecer as seguintes premissas fáticas:



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

(i) a parte autora recebia auxílio-acidente (NB 36/624.192.888-4 – DIB em 10.02.2017) e ajuizou ação pretendendo a sua conversão em auxílio por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente, em razão de um fato superveniente.

ii) perícia médica judicial reconheceu estado incapacitante a partir de 03/03/2020 (DII), ocasião em que o autor ainda percebia o benefício de auxílio-acidente;

iii) Turma de origem reconheceu ter havido a perda da qualidade de segurado ao tempo da DII, por não considerar como prorrogação do período de graça o período em gozo do benefício de auxílio-acidente.

A controvérsia consiste em definir sobre o período de manutenção ou não da qualidade de segurado em relação ao beneficiário de auxílio-acidente concedido antes da alteração operada pela Lei nº 13.846, de 2019.

O acórdão recorrido aplicou a Lei nº 13.846/2019 para que o período de graça retroagisse à data do benefício anteriormente recebido, seja: 1) negando a manutenção da qualidade de segurado até a data da alteração legislativa, em 18/06/2019; 2) negando a extensão do período de graça por mais 12 (doze) meses a partir da alteração; 3) negando a vigência/validade da portaria nº 231/20 DIRBEN/INSS, sob o fundamento de que a norma não teria força para regulamentar a questão.

Já os acórdãos paradigmas, aplicando a Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS, reconheceram a qualidade de segurado por mais 12 (doze) meses para o auxílio-acidente concedido, ou que tenha data da consolidação das lesões, até 17 de junho de 2019.

A divergência estaria caracterizada acerca da manutenção da qualidade de segurado (período de graça) para quem estava no gozo de auxílio-acidente até a data de 18/06/2019 e por mais 12 (doze) meses em razão do período de graça, ainda dando vigência e força regulamentar à portaria nº 231/20 DIRBEN/INSS.

O relator do pedido de uniformização reconhece a caracterização da divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas, admitindo o incidente, capítulo em relação ao qual manifesto concordância.

Quanto ao mérito, no entanto, o relator considerou que deveria prevalecer o entendimento deste colegiado no julgamento do PUIL 0503820-95.2020.4.05.8502, da relatoria do Juiz Federal Franciso Glauber Pessoa Alves - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, no sentido de que a Portaria INSS n.º 233/2020 não tem o condão de afastar a diretriz trazida pela nova redação do art. 15, I, da Lei 8.213/91 pela MP n.º 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), nem mesmo os entendimentos firmados por esta TNU e pelo STJ para momentos anteriores à redação do art. 15, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, no sentido de que a percepção de auxílio-acidente não configura qualidade de segurado para outros benefícios ou integra a carência, sob pena de exorbitar do poder regulamentar.



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No ponto, pedindo vênua ao relator, penso que a matéria deve ser revisitada por este Colegiado, à luz do princípio da segurança jurídica, que sempre deve nortear as relações entre os segurados e a Previdência.

Em respeito ao *tempus regit actum*, revela-se questionável se os efeitos da alteração deveriam retroagir automaticamente para aqueles segurados em gozo do benefício de auxílio-acidente até a data de 17/06/2019, no sentido de afastar imediatamente a manutenção de sua qualidade de segurado, sem assegurar-lhe um prazo razoável para obtenção de nova filiação, a fim de garantir a proteção previdenciária. Conclusão diversa não poderia significar retroação de lei para prejudicar o segurado?

Em relação a esse tema, em específico, foi editada a Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS, que determinou que os benefícios de auxílio-acidente que haviam sido concedidos antes da vigência da Lei 13.846/2019 ainda manteriam a qualidade de segurado por até 12 meses a partir de 18/06/2019.

Penso que isso já seria suficiente para ensejar uma nova análise deste colegiado acerca do dissenso, agora sob o rito dos representativos de controvérsia, para uniformizar o entendimento sobre matéria com potencial multiplicador de demandas na origem.

Soa contra a lógica do sistema de uniformização admitir a coexistência de decisões administrativas mais favoráveis ao segurado, em sentido diverso daquela consagrada no âmbito jurisdicional. Daí a necessidade de se permitir a participação democrática de todos os interessados na resolução do dissenso, nos termos preconizados pelo art. 16 do RITNU.

Além do mais, o próprio voto do relator nos presentes autos sugere que o entendimento até então revelado por este Colegiado sobre a ilegalidade da Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS - no sentido de fixar, para o segurado em gozo de auxílio-acidente em período anterior à Lei 13.846/2019, a manutenção do “período de graça a partir do último benefício que esteve em gozo” -, poderia representar uma interpretação retroativa.

Tanto que o ilustre relator do atual incidente sugere seja alterada a tese fixada no **PUIL nº 0503820-95.2020.4.05.8502**, nos seguintes termos: “**no período anterior ou posterior da Lei nº 13.846/2019 [a partir de 18.06.2019], a percepção de auxílio-acidente não configura a qualidade de segurado ou integra a carência para fins de outros benefícios previdenciários, sendo ilegal norma administrativa em sentido diverso**”.

Para o fim de evitar a retroatividade de lei desfavorável ao segurado no atinente à manutenção da qualidade de segurado, o relator propõe nova tese no sentido de que antes mesmo da Lei 13.846/19 já havia proibição ao reconhecimento da prorrogação da qualidade de segurado pela simples percepção do auxílio-acidente, muito embora, para reforçar tal conclusão, tenha adotado premissas fáticas que podem ser questionáveis.

Com efeito, para afastar a conclusão de que o precedente deste Colegiado (**PUIL nº 0503820-95.2020.4.05.8502**) teria estabelecido hipótese de retroação de norma desfavorável ao segurado, o voto do relator no processo em julgamento pressupõe que a



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

norma extraível do Art. 15, I da Lei nº 8.213/91, com a redação determinada pela Lei nº 13.846/19, representa mera incorporação de um entendimento jurisprudencial já consagrado sobre a matéria.

Não obstante, penso que antes do advento da Lei 13.846/19, que alterou a redação original do art. 15, I, da Lei 8.213/91, não havia entendimento unânime na jurisprudência sobre a impossibilidade de a percepção do auxílio-acidente justificar a manutenção da qualidade de segurado, ao contrário do que consta do voto do relator. Inclusive, convém colacionar precedentes deste Colegiado Nacional e do próprio STJ em sentido diverso, admitindo a prorrogação do período de graça pela simples percepção do auxílio-acidente.

No **PUIL 0502859-55.2014.4.05.8312** (TNU, rel. Juíza Federal Convocada Itália Maria Zimardi Arêas Poppe Bertozzi, j. 16/06/2016), a Turma Nacional de Uniformização fixou a tese jurídica de que **"a percepção de benefícios indenizatórios, que não substituem a renda, tal como o auxílio-acidente, induz à manutenção da qualidade de segurado, por força de disposição legal expressa"**.

No julgamento do RESP nº 1584771, Relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJE 30/05/2019, o STJ assim decidiu:

*..EMEN: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - **Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições e sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício previdenciário, inclusive auxílio-acidente, nos termos dos arts. 15, I e § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e 137 da INSS/PRES n. 77/2015 (e suas alterações).** III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa. IV - É firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário. V - Recurso especial*



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 127
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional. ..EMEN:

Em data posterior à Lei 13.846/2019, a 1ª Turma do STJ voltou a reconhecer a manutenção da qualidade na hipótese de fruição do benefício de auxílio-acidente, conforme redação original do art. 15, I, da Lei 8.213/91, nos termos seguintes (AgInt no AREsp 896831 / SP. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0110944-3. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA URBANA NÃO COMPROVADOS. A CARÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA, PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE DOS SEGURADOS INSCRITOS NA PREVIDÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR A 1991, É AUFERIDA NO MOMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Pela leitura das razões recursais, constata-se que, quando da interposição do Agravo em Recurso Especial, a parte agravante não rebateu, como lhe competia, todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de impugnar a incidência da Súmula 284/STF.

2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ainda que assim não fosse, o entendimento do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, a qual afirma que a carência necessária à concessão da aposentadoria urbana aos Segurados inscritos no RGPS, antes da edição da Lei 8.213/1991, é aferida no momento do implemento da idade.

4. No caso dos autos, a autora implementou o requisito etário em 2006, devendo comprovar carência de 150 meses. Ocorre que os documentos carreados aos autos só dão conta do implemento de 3 anos e 9 meses de contribuição.

5. Vale esclarecer que a percepção de auxílio-acidente, embora seja suficiente para o reconhecimento da manutenção da qualidade de Segurada, nos termos da redação original do art. 15, I da Lei 8.213/1991, não pode tal período ser computado como tempo de carência, vez que não há recolhimento de contribuição em tal período.

6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

Por outro lado, alguns dos precedentes do STJ citados pelo eminente relator do presente incidente apenas impedem o cômputo do período de usufruto de auxílio-acidente para fins de contagem de período de carência, mas não refutam a prorrogação da qualidade de



Data da Sessão: 14/12/2023 Pauta: 127
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

segurado (REsp n. 1.752.121/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.545/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021).

De igual modo, o paradigma invocado no julgamento do PEDILEF 0503820-95.2020.5.05.8502/SE, de relatoria do juiz federal Francisco Glauber Pessoa Alves - para justificar a conclusão de que o STJ, mesmo antes da promulgação da Lei 13.846/2019, já não admitia a prorrogação do período de graça para quem estivesse em gozo do auxílio-acidente -, também não cuidou do tema, mas sim da possibilidade de cômputo do período para fins de carência. Vide trecho do referido acórdão no STJ (REsp n. 1.752.121/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019):

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CONTAGEM COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PARA FINS DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

I - A apresentação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.

II - O auxílio-acidente possui natureza indenizatória, por este motivo, o tempo em que o segurado esteve em gozo, exclusivamente, de auxílio-acidente, não vertendo contribuições ao sistema previdenciário, não deve ser considerado como tempo de contribuição ou para fins de carência, na forma do art. 55, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

III - A indicação de dispositivo legal em torno do qual teria ocorrido interpretação divergente é requisito de admissibilidade do recurso especial previsto pelo art. 105, III, c, da CF, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.

IV - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.”

Desse modo, tanto o relator do presente incidente, quanto o relator do precedente desta TNU invocado no voto, partem de pressuposto equivocado - com todas as vênias -, no sentido de que, antes do advento da Lei 13.846/2019, haveria consenso jurisprudencial quanto à não manutenção da qualidade de segurado em favor dos beneficiários de auxílio-acidente. Mas, como reproduzido acima, podem ser observados diversos precedentes em sentido contrário, não somente no âmbito do STJ, como também por parte desta TNU, de modo a criar justa expectativa por parte do segurado, ou, ao menos, dúvida razoável, a respeito de sua proteção previdenciária por ocasião da fruição do aludido benefício.

Vale salientar que o artigo 137, I, da IN 77/2015, que vigorou até 27/03/2022 (revogado pela IN 128/2022), também assegurava a manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuição, sem limite de prazo, para aquele em gozo de benefício, inclusive durante o período de recebimento de auxílio-acidente, não sendo uma novidade trazida apenas pela Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS.



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Assim, penso ser o caso desta matéria ser revista por este Colegiado, agora sob a sistemática dos representativos de controvérsia (art. 16, Regimento Interno da TNU), para dirimir o dissenso que persiste em relação a tema tão relevante, a envolver a aplicação do princípio da segurança jurídica nas relações previdenciárias, mesmo ciente de julgamento recente deste colegiado do PUIL **0503820-95.2020.4.05.8502**, Relator Juiz Federal Franciso Glauber Pessoa Alves.

Por todo o exposto, considerando a relevância da matéria e seu potencial de alcançar diversos casos semelhantes, reputo adequada a afetação da controvérsia para julgamento sob a sistema de recursos repetitivos, indicando o seguinte tema a ser definido pelo Colegiado: *"saber se os segurados que percebiam auxílio-acidente antes da vigência da Lei 13.846/2019 devem manter a qualidade de segurado por 12 meses, a partir de 18/06/2019"*.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** do pedido de uniformização e **AFETÁ-LO** como representativo de controvérsia, para dirimir a questão jurídica acima proposta, determinando à Secretaria da TNU que promova as diligências dispostas no art. 16 e §§ do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000250421v24** e do código CRC **028ff589**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

Data e Hora: 15/12/2023, às 18:20:59

5006764-40.2021.4.04.7013

900000250421.V24 PRP.TNU© PRP.TNU



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5006764-40.2021.4.04.7013/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO CORDEIRO DE LIMA

REQUERENTE: OSVALDO MARCOLINO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A parte autora interpôs Pedido de uniformização regional e nacional contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Paraná que negou provimento ao recurso inominado da parte autora para confirmar a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos com acréscimos.

Razões recursais: alegou divergência jurisprudencial sobre a mesma questão de direito material em relação a julgados da 11ª Turma Recursal de São Paulo [1) RecInoCiv: 00003263520204036338 SP, Relator: Juiz Federal MAIRA FELIPE LOURENCO, Data de Julgamento: 15/07/2022, 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 21/07/2020; 2) RecInoCiv: 00267973920194036301 SP, Relator: JUIZ(A) FEDERAL LUCIANA MELCHIORI BEZERRA, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 24/09/2022] pelas razões abaixo:

Antes da vigência da Lei nº 13.846/2019, o segurado mantinha a qualidade de segurado sem qualquer limite de prazo.

Em 18/06/2019, sobreveio a lei n. 13.846/2019 que alterou o art. 15, I da Lei n.º 8.213/91, para expressamente prever que recebimento de auxílio-acidente não manteria mais a qualidade de segurado. A nova legislação (Lei n.º 13.846/2019) foi clara ao estabelecer em seu art. 39 que suas disposições entrariam em vigor na data de sua publicação.

A controvérsia consiste no período de manutenção ou não da qualidade de segurado para o auxílio-acidente concedido antes da alteração legislativa operada pela lei n. Lei nº 13.846, de 2019.

Em respeito ao tempus regit actum, os efeitos da alteração não deveriam retroagir a fim de estabelecer que nos anos de 2017, 2018 e até a data de 17/06/2019 o benefício de auxílio-acidente não estaria mantendo a qualidade de segurado do recorrente. Isto seria retroagir a força da lei para prejudicar o segurado.

Em relação a esse tema, em específico, foi editada a Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS, que determinou que os benefícios de auxílio -acidente que haviam sido concedidos antes da vigência da Lei 13.846/2019 ainda manteriam a qualidade de segurado por até 12 meses a partir de 18/06/2019.

O acórdão recorrido aplicou a Lei nº 13.846/2019 para que o período de graça retroagisse à data do benefício anteriormente recebido, seja: 1) negando a manutenção da qualidade de segurado até a data da alteração legislativa, em 18/06/2019, 2) negando a extensão do



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

período de graça por mais 12 (doze) meses a partir da alteração; 3) negando a vigência/validade da portaria nº 231/20 DIRBEN/INSS sob o fundamento de que a norma não teria força para regulamentar a questão.

Já o acórdão paradigma, aplicando a Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS, reconheceu a qualidade de segurado por mais 12 (doze) meses para o auxílio-acidente concedido, ou que tenha data da consolidação das lesões, até 17 de junho de 2019.

A divergência estaria caracterizada acerca da manutenção da qualidade de segurado [período de graça] para quem estava no gozo de auxílio-acidente até a data de 18/06/2019 e por mais 12 (doze) meses em razão do período de graça, ainda dando vigência e força regulamentar à portaria nº 231/20 DIRBEN/INSS.

A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu ambos os incidentes de uniformização por entender que o reexame da pretensão implicaria no reexame de prova.

A parte autora somente interpôs agravo nos próprios autos contra a decisão de inadmissão do pedido de uniformização nacional.

Após a interposição de agravo, a Presidência da TNU admitiu o pedido de uniformização, por vislumbrar indícios da divergência suscitada e a presença dos requisitos de admissibilidade, assim como determinou a regular distribuição do feito, a fim de melhor exame da matéria pelo Colegiado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O **pedido de uniformização de interpretação de lei federal** está previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001, sendo cabível quando *houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.*

Por questões de direito material, entendam-se os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001 c/c o art. 12, § 1º da Resolução CJF 586, de 30.09.2019, o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência jurisprudencial: 1) entre turma recursal ou regional vinculadas a Regiões difinentes; 2) com súmula ou entendimento dominante da Turma Nacional de Uniformização; 3) com súmula ou entendimento dominante do STJ.

Em relação ao conceito de “jurisprudência dominante”, o STJ passou a limitar o **paradigma válido** para fins de admissão de divergência jurisprudencial do pedido de uniformização, nos seguintes termos:



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

4. À falta de baliza normativo-conceitual específica, tem-se que a locução "jurisprudência dominante", para fins do manejo de pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL), deve abranger não apenas as hipóteses previstas no art. 927, III, do CPC, mas também os acórdãos do STJ proferidos em embargos de divergência e nos próprios pedidos de uniformização de lei federal por ele decididos, como proposto no alentado voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, unanimemente acatado por este Colegiado.

(PUIL n. 825/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Tratou-se de uma mudança aparente sutil, mas com impacto relevante, já que a jurisprudência de órgão fracionário do STJ, ainda que dominante em ambas as Turmas, não constitui paradigma válido para fins de configuração de divergência jurisprudencial. Isto levou a alteração da redação Questão de Ordem nº 5 da TNU no sentido de discriminar os paradigmas válidos em adequação ao novel entendimento do STJ, nos seguintes termos:

Questão de ordem nº 5 da TNU: Para os fins do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, a divergência de interpretação de questão de direito material entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve ser demonstrada pela indicação de um precedente do STJ resultante do julgamento de alguma destas modalidades de impugnação: 1) incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); 2) incidente de assunção de competência (IAC); 3) recurso especial repetitivo; 4) embargos de divergência; ou 5) pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL/STJ). (Aprovada, a alteração da Questão de Ordem n. 5, por unanimidade, na Sessão de Julgamento de 15 de setembro de 2023 (Precedente: 0000624-14.2020.4.03.6310).

Para fins de admisssão, é necessário o cotejo analítico mediante o devido cotejo das circunstâncias fáticas e as conclusões jurídicas do acórdão a ponto de demonstrar que trataram da mesma questão de direito material de maneira divergente. Em outras palavras, a mera transcrição dos julgados não é suficiente para a demonstração das divergências.

Ademais, a TNU não é instância revisional, mas órgão uniformizador de jurisprudência, cujo recurso é vinculado a critérios especiais de cabimento, não se admitindo a interferência nas instâncias ordinárias quanto ao reexame do conteúdo fático-probatório (Súmula nº 42 da TNU).

Admissibilidade.

O recurso examinado é o agravo interposto nos próprios autos contra a decisão da Turma Recursal de origem que inadmitiu o incidente de uniformização nacional.

CONFIRMO a decisão da Presidência da TNU que CONHECEU do incidente de uniformização por entender que restou demonstrada a divergência sobre questão de direito de material entre a decisão recorrida e o julgado paradigma

Mérito recursal.

Transcrevo a modificação legislativa em questão:

Redação originária da Lei nº 8.213/91

Redação a partir da Lei nº 13.846/2019



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:	Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;	I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, <u>exceto do auxílio-acidente</u> ; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

É mister um esclarecimento: a Lei nº 13.846/2019 é oriunda da conversão em lei da Medida Provisória nº 871, de 18.01.2019. Ocorre que a modificação em tela somente foi inserida na Lei de conversão [Lei nº 13.846/2019], de modo que o seu termo inicial é **18.06.2019**.

A partir da referida modificação, o legislador expressamente excluiu do **período de graça** [mantém a qualidade de segurado independente de contribuição] o segurado que estiver recebendo exclusivamente auxílio-acidente e, em razão disso, deixar de exercer qualquer atividade laborativa que assegure a sua filiação obrigatória ou qualidade de segurado [segurado especial] ou deixar de recolher contribuições previdenciárias [se for diretamente responsável].

Em razão da nova legislação, surgiu uma importante questão de direito intertemporal [princípio tempus regit actum] para quem estava teve concedido/recebendo auxílio-acidente em período imediatamente anterior a Lei nº 13.846/2019.

Em relação a esse tema, foi editada a Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS, que determinou que os benefícios de auxílio-acidente que haviam sido concedidos antes da vigência da Lei 13.846/2019 ainda manteriam a qualidade de segurado por até 12 meses a partir de 18/06/2019.

Art. 1º Diante da alteração promovida no inciso I do art. 15 da Lei nº 8.213/91, pela Lei nº 13.846 de 18/06/2019, que excluiu o benefício de auxílio-acidente do rol de benefícios que garante a manutenção da qualidade de segurado, sem limite de prazo, para quem está em gozo de benefício, fica estabelecido que:

§ 1º O auxílio-acidente concedido, ou que tenha data da consolidação das lesões, até 17 de junho de 2019, véspera da publicação da Lei nº 13.846/2019, deve ter o período de manutenção da qualidade de segurado de 12 meses iniciado em 18 de junho de 2019, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei 8.213/91, conforme entendimento descrito na Nota nº 00011/2020/CCBEN/PFE-INSS.

§ 2º O auxílio-acidente com fato gerador a partir de 18 de junho de 2019 não será considerado para manutenção da qualidade de segurado.

A divergência jurisprudencial ficou caracterizada nos seguintes termos:

Acórdão recorrido	Acórdão paradigma
-------------------	-------------------



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Aplicou a Lei nº 13.846/2019 para que o período de graça retroagisse à data do benefício anteriormente recebido, seja: 1) negando a manutenção da qualidade de segurado até a data da alteração legislativa, em 18/06/2019, 2) negando a extensão do período de graça por mais 12 (doze) meses a partir da alteração; 3) negando a vigência/validade da portaria nº 231/20 DIRBEN/INSS sob o fundamento de que a norma não teria força para regulamentar a questão. - Não reconheceu a legalidade portaria nº 231/20 DIRBEN/INSS	Aplicando a Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS, reconheceu a qualidade de segurado por mais 12 (doze) meses para o auxílio-acidente concedido, ou que tenha data da consolidação das lesões, até 17 de junho de 2019.
--	---

O objetivo do incidente de uniformização é a correta interpretação de Lei Federal. O exame de norma infralegal pode ser feito quando a referida regulamentação contrariar a Lei que constitui diploma superior. A despeito do recorrente defender veemente a Portaria nº 231/20 DIRBEN/INSS, a questão não envolve a simples interpretação/validade de normas infralegais.

Em verdade, a divergência restou caracterizada acerca da manutenção ou não da qualidade de segurado [período de graça] para **quem estava no gozo de auxílio-acidente até a data de 17/06/2019** [dia imediatamente anterior a Lei nº 13.846/2019] e **se seria assegurado algum período de graça** para que o segurado voltasse a exercer atividade obrigatória/recolhesse contribuição previdenciária e, assim, **não perdesse imediatamente a qualidade de segurado**.

Histórico processual:

Pretensão: 1) a parte autora recebe auxílio-acidente [NB 36/624.192.888-4 – DIB em 10.02.2017] e almeja a sua conversão em auxílio por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente em razão de um fato superveniente.

Evento 1, SENT1G9 - Sentença: julgou improcedente o pedido. Fundamentos: 1) “*tendo por parâmetro a data do fato gerador do benefício, em consonância com o princípio tempus regit actum, aplica-se o regramento do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 13.846, de 18/06/2019, que prevê a manutenção da qualidade de segurado, independente de contribuição, e sem limite de prazo, a quem está em gozo de benefício, **exceto do auxílio-acidente**.*”; 2) considerando a data do fato gerador [03.03.2020], o segurado não manteria a qualidade de segurado tão-somente em razão do recebimento do auxílio acidente;

A parte autora opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando que manteve a qualidade de segurado em razão da edição da Portaria nº 231/2020 DIRBEN/INSS.

O juízo monocrático rejeitou os embargos de declaração (Evento 1, Sent1g11).



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Recurso nominado da parte autora, requerendo a reforma da sentença amparado nas razões recursais abaixo:

O auxílio-acidente que o autor atualmente recebe foi concedido em 10/02/2017, ou seja, antes da vigência da Lei 13.846/2019. Por conseguinte, ainda que o recebimento deste benefício atualmente não tenha mais o condão de manter a qualidade de segurado de seu beneficiário, isso não significa que a perda dessa qualidade se deu desde a data da concessão do auxílio-acidente, em 2017.

Em relação a esse tema, em específico, foi editada a Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS, que determinou que os benefícios de auxílio-acidente que haviam sido concedidos antes da vigência da Lei 13.846/2019 ainda manteriam a qualidade de segurado por até 12 meses a partir de 18/06/2019.

Art. 1º Diante da alteração promovida no inciso I do art.15 da Lei nº8.213/91, pela Lei nº 13.846 de 18/06/2019, que excluiu o benefício de auxílio-acidente do rol de benefícios que garante a manutenção da qualidade de segurado, sem limite de prazo, para quem está em gozo de benefício, fica estabelecido que:

§ 1º O auxílio-acidente concedido, ou que tenha data da consolidação das lesões, até 17 de junho de 2019, véspera da publicação da Lei nº 13.846/2019, deve ter o período de manutenção da qualidade de segurado de 12 meses iniciado em 18 de junho de 2019, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei 8.213/91, conforme entendimento descrito na Nota nº 00011/2020/CCBEN/PFE-INSS.

§ 2º O auxílio-acidente com fato gerador a partir de 18 de junho de 2019 não será considerado para manutenção da qualidade de segurado. – destacamos.

Assim, se o auxílio-acidente foi concedido até 17/06/2019, a qualidade de segurado será mantida por mais 12 meses a partir de 18/06/2019, ou seja, até 15/08/2020.

(...)

Realizando-se a subsunção do caso concreto às normas acima relacionadas, verifica-se que:

· O auxílio-acidente foi concedido ANTES da publicação da Lei 13.846/19 e, portanto, somente deixou de manter a qualidade de segurado a partir de 18/06/2019;

· Portanto, a qualidade de segurado foi mantida até 15/08/2020;

· A DI do auxílio-doença (03/03/2020) está dentro do período de vigência da Portaria 231/20 DIRBEN/INSS, que somente foi revogada em 28/03/2022;

· A DI 03/03/2020 se encontra dentro do período de graça garantido pela Portaria 231/20 DIRBEN/INSS;

· O autor fazia jus à conversão do auxílio-acidente em auxílio-doença desde 03/03/2020, quando ainda detinha qualidade de segurado.

A Turma Recursal de origem negou provimento ao recurso para confirmar a sentença pelos próprios fundamentos com acréscimos de fundamentos.

Para melhor compreensão da controvérsia, segue transcrições da sentença e do acórdão.



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Sentença:

No caso em exame, consta no laudo pericial:

Conclusão: com incapacidade permanente para toda e qualquer atividade

- Justificativa: Requerente com 48 anos de idade, não alfabetizado, trabalhador braçal, com restrições para carregamento de peso, deambulação em planos inclinados / irregulares; bipedestação prolongada, genuflexão forçada.

Não há perfil favorável para encaminhamento para RP.

- DII - Data provável de início da incapacidade: 03/03/2020

- Data a partir da qual foi possível constatar que a incapacidade era permanente: 25/11/2021
- DATA DA PERÍCIA MÉDICA

- Justificativa: DII: 03/03/2020 - fratura da patela

DIPermanete: 25/11/2021 - DATA DA PERÍCIA MÉDICA

- Há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros? NÃO

- O(a) examinado(a) apresenta transtorno relacionado ao uso de substância(s) psicoativa(s) (ébrio habitual e/ou viciado em drogas ilícitas) ou está impossibilitado de exprimir sua vontade em razão de causa transitória ou permanente? NÃO

(...)

Conclui-se assim, que a parte autora é portadora de quadro de incapacidade temporária desde 03/03/2020, e que a partir de 25/11/2021 estima-se que a incapacidade pode ser enquadrada como total e permanente.

Quanto à qualidade de segurado e carência na DII, em 03/03/2020, a análise do extrato CNIS (evento 14, DOC1) demonstra que após a cessação do benefício do auxílio-doença em 09/02/2017, o autor não verteu mais contribuições ao RGPS. Permaneceu vinculado ao RGPS em decorrência da concessão do benefício de auxílio-acidente a partir de 10/02/2017.

Nesse contexto, tendo por parâmetro a data do fato gerador do benefício, em consonância com o princípio tempus regit actum, aplica-se o regramento do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 13.846, de 18/06/2019, que prevê a manutenção da qualidade de segurado, independente de contribuição, e sem limite de prazo, a quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente.

Nesse sentido, decisão da 4ª Turma Recursal do RS:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA/AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA ALTERAÇÃO DO ART. 15, I, DA LEI 8.213/91 DADA PELA LEI 13.846, DE 18/06/2019. VEDAÇÃO DE QUE AUXÍLIO-ACIDENTE ANTERIORMENTE CONCEDIDO SEJA CONSIDERADO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE SEGURADO. 1. Nos termos do artigo 15, I, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 13.846/2019, o segurado em gozo de auxílio-acidente não mantém a qualidade de segurado do RGPS sem voltar a recolher contribuição. 2. Titular de auxílio-acidente anterior que não volta a contribuir para o RGPS após a perda da qualidade de



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

segurado, não faz jus a novo amparo previdenciário em virtude de acidente diverso, por ausência de filiação. 3. Sendo a modificação legislativa anterior ao acidente, deve ser aplicada ao caso dos autos, em consonância ao princípio tempus regit actum. 4. Sentença mantida e recurso improvido. (5038780-14.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 06/09/2021)

Dessa maneira, tendo em vista a ausência da qualidade de segurado do autor na DII, não faz jus à conversão do benefício, circunstância que conduz à improcedência do pedido.

Acórdão – Fundamentação acrescida.

Passa-se a complementar.

O autor usufruiu de auxílio-doença entre 12/9/16 a 9/2/17 e, a partir de 10/2/17, de um auxílio-acidente, o qual ainda se encontra ativo; não verteu mais contribuições ao RGPS depois disso. Por seu turno, a DII atestada pelo perito judicial, para o auxílio-doença que ora se pretende, foi fixada em 3/3/20, o que não restou impugnado em recurso, tornando-se incontroverso, como já afirmado.

De acordo com a legislação, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 traz um rol de situações em que o segurado mantém essa qualidade sem que tenha a obrigação de verter contribuições ao sistema ou mesmo exercer atividade laborativa remunerada. O que se chama período de graça.

Essa norma prevê que o segurado, embora deixe de exercer atividade remunerada abrangida pelo sistema de previdência, mantenha tal qualidade por 12 (doze) meses depois da cessação das contribuições, podendo esse prazo ser prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses, caso pagas mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete perda da qualidade de segurado (§1º). O §2º estabelece, ainda, que os prazos acima referidos serão acrescidos de 12 (doze) meses com a comprovação da situação de desemprego involuntário.

No caso, a parte autora não conta com 120 (cento e vinte) contribuições ininterruptas, sem a perda da qualidade de segurado, o que impede a prorrogação do período de graça por 36 (trinta e seis) meses.

*Insta destacar ainda que o regramento do artigo 15, inciso I, da Lei nº 8.213/91 sofreu alteração a partir de 18/6/19, pela redação dada pela Lei nº 13.846/19, que passou a prever a manutenção da qualidade de segurado, independente de contribuição, e sem limite de prazo, a quem se encontra em gozo de benefício, **exceto do auxílio-acidente**.*

Portanto, a alteração promovida excluiu o auxílio-acidente do rol de benefícios que garante a manutenção da qualidade de segurado, sem limite de prazo.

Pois bem.

O fato gerador do auxílio-doença ora pretendido, uma fratura de patela ocorrida em 3/3/20, ocorreu depois da edição da alteração legislativa.

Pela regra do direito intertemporal, as normas da previdência são ultra-ativas e regidas pelo princípio do tempus regit actum:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RMI. FORMA DE CÁLCULO. ART. 29 DA LEI 8.213/91. Se o direito ao benefício foi adquirido na vigência da redação original do art. 29, caput, da Lei 8.213/91, devem ser aplicadas, para fins de apuração da RMI, as disposições constantes da aludida norma, que determina para apuração do cálculo



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

*do salário-de-benefício, que se considere a média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses (**princípio tempus regit actum**). (AC Nº 2007.71.00.027913-3, 6ª Turma, Rel. Des. Federal VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, D.E. 14-05-2008) (grifo nosso)*

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. ART. 29 DA LEI 8.213/91. Diante da redação original do art. 29, caput, da Lei 8.213/91, vigente à data da concessão do benefício, o salário-de-benefício consiste 'na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.' (grifado). (AC Nº 2007.71.00.041989-7/RS, Rel. Juiz Federal ARTUR CÉSAR DE SOUZA, D.E. 24-03-2009)

Portanto, o regime jurídico aplicável na verificação dos requisitos à concessão da postulação administrativa do segurado deve ser aquele vigente quando da ocorrência do seu fato gerador, ou seja, o tempo em que completou os requisitos legais para aquele direito.

Deste modo, as alterações preconizadas na Lei nº 13.846/19 passaram a ter efeitos quando da sua publicação, em 18/6/19. E, sendo o fato gerador posterior a isso, passou a estar regulado pela nova normativa.

A tese defendida pelo autor em seu recurso importa em violação ao princípio do tempus regit actum e das regras do direito intertemporal, uma vez que busca a construção interpretativa de um sistema misto que molde o princípio e as regras citadas de forma a beneficiá-lo.

A existência de normativo interno do INSS, tal qual a mencionada portaria nº 231/20 DIRBEN/INSS, não tem o condão de beneficiar, tampouco de prejudicar o direito dos segurados, sobretudo aqueles positivados por meio de lei. Não pode haver extrapolação do poder regulamentar por questão não prevista em lei.

Em suma, a partir da vigência da Lei nº 13.846/19, estando o segurado usufruindo de auxílio-acidente, passou a não mais ostentar qualidade de segurado, devendo ser contado seu período de graça a partir do último benefício que esteve em gozo, ou conforme as demais regras do artigo 15 da Lei nº 8.213/91.

Nestas condições, deve ser negado provimento ao recurso.

Entendo que o acórdão recorrido deve ser confirmado com **ressalva de fundamentos**.

A Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS determinou que os segurados beneficiários de auxílio-acidente com fato gerador/ concedidos antes da vigência da Lei 13.846/2019 manteriam a qualidade de segurado por até 12 meses a partir de 18/06/2019.

Art. 1º Diante da alteração promovida no inciso I do art.15 da Lei nº 8.213/91, pela Lei nº 13.846 de 18/06/2019, que excluiu o benefício de auxílio-acidente do rol de benefícios que garante a manutenção da qualidade de segurado, sem limite de prazo, para quem está em gozo de benefício, fica estabelecido que:



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

§ 1º O auxílio-acidente concedido, ou que tenha data da consolidação das lesões, até 17 de junho de 2019, véspera da publicação da Lei nº 13.846/2019, deve ter o período de manutenção da qualidade de segurado de 12 meses iniciado em 18 de junho de 2019, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei 8.213/91, conforme entendimento descrito na Nota nº 00011/2020/CCBEN/PFE-INSS.

§ 2º O auxílio-acidente com fato gerador a partir de 18 de junho de 2019 não será considerado para manutenção da qualidade de segurado.

Interpretação administrativa deve, sempre que possível ser privilegiada, contudo isto não impõe uma vinculação incondicional ao Poder Judiciário, já que ao fim e ao cabo a instância judicial possui prevalência sobre a instância administrativa na interpretação de normas jurídicas. A respeito do tema, destaco entendimento doutrinário acerca do Art. 38, PU da Lei nº 6.830/80, a saber:

"Empregando algum remédio processual, o contribuinte renuncia ao poder (rectius: faculdade) de recorrer e desiste do recurso, porventura interposto na esfera administrativa, consoante o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80. Face a preponderância do órgão judiciário sobre a autoridade administrativa, submetendo-a sempre aos seus pronunciamentos, a decisão administrativa restaria mesmo prejudicada: idêntica ao teor do provimento judiciária mostraria redundante; contrária, inútil. Por este motivo, e considerando as razões de economia e orientação aos órgãos administrativos, o parágrafo citado consagra o único destino admissível do procedimento administrativo, na hipótese de sobrevir iniciativa judicial do contribuinte, que é a extinção". (Assis, Araken. Manual do Processo de Execução. São Paulo: RT, 3ª ed., p. 691/692).

Em um primeiro exame, estaria de acordo com a legislação administrativa [A Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS] por observar o *tempus regit actum* e evitaria um efeito retroativo se considerasse os fatos geradores ocorridos em momento anterior a Lei conforme a interpretação adotada pelo acórdão recorrido.

"Em suma, a partir da vigência da Lei nº 13.846/19, estando o segurado usufruindo de auxílio-acidente, passou a não mais ostentar qualidade de segurado, devendo ser contado seu período de graça a partir do último benefício que esteve em gozo, ou conforme as demais regras do artigo 15 da Lei nº 8.213/91."

Ocorre é mister examinar se o art. 15, I da Lei nº 8.213/91, ao expressamente excluir o auxílio-acidente do período de graça, constitui verdadeiramente um **inovação legislativa como aparenta ser**.

Primeiramente, não se pode de vista a advertência do Ministro Eros Grau, no sentido de que não se deve interpretar o direito em tiras, vale dizer, isoladamente. Um determinado dispositivo não existe isoladamente e deve conviver harmonicamente com as demais disposições sobre a matéria. Pelo método sistemático, interpreta-se o texto, considerando o contexto em que está inserido (parte pelo todo) e o sistema normativo em que está inserido. Por sua vez, pelo método teleológico busca-se a finalidade da norma, ainda que não corresponda o sentido literal do texto. Em ambas as hipóteses, permite-se a correção do texto quando não corresponda o sentido que o legislador quis imprimir a matéria.

Acerca da natureza jurídica do auxílio-acidente, destaco o precedente abaixo:



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. CÔMPUTO DO TEMPO CORRESPONDENTE PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE INTEGRA, MAS NÃO SUBSTITUI, O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO QUE PRETENDE COMPUTAR. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Por força do disposto no art. 55 da Lei n. 8.213/1991, no cálculo da aposentadoria por tempo de serviço, "é possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde que intercalados com períodos contributivos" (AgRg no REsp 1.271.928/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014; REsp 1.334.467/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013; AgRg no Ag 1.103.831/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 03/12/2013).

Nos termos do art. 31 da Lei n. 8.213/1991, o valor mensal do auxílio-acidente - e, por extensão, o valor do auxílio-suplementar, que foi absorvido por aquele (AgRg no REsp 1.347.167/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012; AgRg no REsp 1.098.099/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/11/2012; AgRg no AREsp 116.980/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/05/2012) - "integra o salário-de-contribuição" tão somente "para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria".

E "serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina)" (art. 29, § 3º). De acordo com o art. 214 do Decreto n. 3.048/1999, não integram o salário-de-contribuição (§ 9º) os "benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, ressalvado o disposto no § 2º (inc. I), ressalva relacionada com o salário-maternidade.

À luz desses preceptivos legais, é forçoso concluir que não pode ser computado como tempo de serviço para fins de qualquer aposentadoria o período em que o segurado percebeu apenas o auxílio-suplementar - salvo se no período contribuiu para a previdência social.

2. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.247.971/PR, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 15/5/2015.)

O auxílio-acidente não constitui benefício substitutivo da renda e sim de natureza indenizatória, já que "a renda auferida pelo segurado a título de auxílio-acidente, porque não decorre da perda da capacidade, mas da sua redução, não pode ser considerada "contribuição", diferentemente do ocorre no auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Aquela renda reflete apenas no cálculo do valor do salário-de-benefício para fins de qualquer aposentadoria; não havendo contribuição no período em que o segurado percebeu apenas o auxílio-acidente, não pode ele ser computado como tempo de contribuição".

No referido julgado (RESP 1.247.971 PR), o STJ adotou os seguintes fundamentos relevantes:

1) aplica-se o disposto no **art. 29, § 5º da Lei n.º 8.213/91**: "§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...) a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)". Somente pode ser considerada salário-de-contribuição



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

verbas sobre o qual tenha incidido contribuição previdenciária e, como não incide contribuição previdenciária sobre auxílio-acidente, não pode ser considerado como salário-de-contribuição.

02.05. O § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991 determina que "serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, **sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias**, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina)". A mesma regra está contida no art. 32 do Decreto n.3.048/1999.

E, conforme numerosos precedentes desta Corte, "o auxílio-acidente ostenta natureza indenizatória, porquanto destina-se a compensar o segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante o disposto no § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual consubstancia verba infensa à incidência da contribuição previdenciária" (EDcl no REsp 1.010.119/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/06/2010; REsp 1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/06/2009; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/09/2010; EDcl no REsp 1.310.914/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 05/06/2014).

2) o auxílio-acidente não impede o segurado de continuar trabalhando porque a pessoa é considerada capaz, ainda que com a capacidade laboral reduzida em razão das consolidações das lesões;

3) não se aplica a regra excepcional prevista no art. 29, § 5º c/c art. 55, II da Lei n.º 8.213/91, pois "o auxílio-acidente não é benefício por incapacidade, mas por redução da capacidade. Apenas o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios decorrentes da incapacidade";

4) aplica-se ao auxílio-acidente a regra prevista no art. 31 da Lei n.º 8.213/91 ["O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º. (Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997)"], o qual somente incide se houver o exercício concomitante de atividade que enseje a filiação obrigatória. Em outras palavras, o segurado não tem direito a computar, como tempo de serviço para fins de aposentadoria, o período em que percebeu apenas o auxílio-acidente sem ter contribuído para a previdência social.

02.02. O art. 31 da Lei n. 8.213/1991 estatui que "o valor mensal do auxílio-acidente **integra o salário-de-contribuição**, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º". A regra está contida no § 15 do art. 214 do Decreto n. 3.048/1999.

Segundo o Dicionário Houaiss, integrar significa "incluir(-se) [um elemento] num conjunto, formando um todo coerente; incorporar(-se), integralizar(-se) [...] unir(-se), formando um todo harmonioso; completar-se, complementar-se".

Vale dizer: o auxílio-acidente não substitui, mas integra, complementa o salário-de-contribuição, "para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria".

(...)



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Contudo, embora não incida contribuição previdenciária sobre o auxílio-acidente, como é cediço, nos termos do art. 31 da Lei n. 8.213/1991, o seu valor mensal – e, por extensão, o valor do auxílio-suplementar, que foi absorvido por aquele (AgRg no REsp 1.347.167/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012; AgRg no REsp 1.098.099/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/11/2012; AgRg no AREsp 116.980/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/05/2012) – “integra o salário-de-contribuição ” tão somente “para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria ”.

Reitero: ele “complementa” o salário-de-contribuição.

Em razão de sua natureza, o STJ/TNU tem posicionamento firme de que o auxílio-acidente não assegura a qualidade de segurado, independentemente do exercício de atividade laborativa que enseje a sua filiação obrigatória/recolhimento de contribuições.

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CONTAGEM COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PARA FINS DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

I - A apresentação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.

II - O auxílio-acidente possui natureza indenizatória, por este motivo, o tempo em que o segurado esteve em gozo, exclusivamente, de auxílio-acidente, não vertendo contribuições ao sistema previdenciário, não deve ser considerado como tempo de contribuição ou para fins de carência, na forma do art. 55, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

III - A indicação de dispositivo legal em torno do qual teria ocorrido interpretação divergente é requisito de admissibilidade do recurso especial previsto pelo art. 105, III, c, da CF, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.

IV - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.

(REsp n. 1.752.121/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO. INVIABILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, o período em que o autor esteve em gozo de benefício por incapacidade é computado como tempo de contribuição, desde que intercalado com períodos contributivos, visto que sua finalidade é a substituição da renda do trabalhador.

2. "O auxílio-acidente possui natureza indenizatória, por este motivo, o tempo em que o segurado esteve em gozo, exclusivamente, de auxílio-acidente, não vertendo contribuições ao sistema previdenciário, não deve ser considerado como tempo de contribuição ou para fins de carência, na forma do art. 55, inciso II, da Lei n. 8.213/91" (REsp 1.752.121/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.545/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.802.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - TRF. LEI 10.259/2001, ART. 14. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA ORIENTAÇÃO DO STJ E DA TNU. QO 13, DA TNU. APLICAÇÃO.

1. Conforme a Lei 10.259/2001, o pedido de uniformização de interpretação de lei tem por finalidade unificar a jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais e assegurar sua conformidade com a orientação do STJ. Não é admissível o incidente se a divergência alegada ocorrer em relação a acórdãos de TRF. Precedentes da TNU. 2. O período em gozo de auxílio-acidente não é considerado para fins de carência e para a manutenção da qualidade de segurado, conforme o entendimento do STJ e da TNU. O acórdão recorrido está de acordo com essa interpretação. Dessa maneira, não se conhece do pedido de uniformização.

3. Aplicação da Questão de Ordem 13, da TNU: não se admite o pedido de uniformização quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido.

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5001402-32.2018.4.02.5004, LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 24/06/2022.)

Por sua vez, o precedente citado pelo recorrente constitui uma paradigma isolado .

No auxílio-acidente, não há qualquer impedimento de o segurado continuar trabalhando e, conseqüente, vertendo contribuições direta ou indiretamente sobre o exercício de sua atividade. Isto porque, no caso do auxílio-acidente, a pessoa é considerada capaz, ainda que com a capacidade laboral reduzida em razão das consolidações das lesões.

A luz do entendimento acima, a modificação legislativa no Art. 15, I da Lei nº 8.213/91 com a edição da Lei nº 13.846/2019 não representa uma verdadeira inovação legislativa e sim a incorporação de um entendimento da jurisprudencial já consolidado sobre a matéria.

Especificamente sobre a validade da Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS, não pode prevalecer por extrapolar o entendimento jurisprudencial já consolidado sobre a matéria, nos termos da fundamentação supra.

Tal questão já foi expressamente enfrentada pela TNU no PUIL 0503820-95.2020.4.05.8502, da relatoria do Juiz Federal FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, *in verbis*:

O referido precedente excluiu o auxílio-acidente sob o argumento de que este possui natureza indenizatória, não devendo ser considerado como tempo de contribuição ou para fins de carência.



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A jurisprudência do STJ possuía o mesmo entendimento:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CONTAGEM COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PARA FINS DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

I - A apresentação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.

II - O auxílio-acidente possui natureza indenizatória, por este motivo, o tempo em que o segurado esteve em gozo, exclusivamente, de auxílio-acidente, não vertendo contribuições ao sistema previdenciário, não deve ser considerado como tempo de contribuição ou para fins de carência, na forma do art. 55, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

III - A indicação de dispositivo legal em torno do qual teria ocorrido interpretação divergente é requisito de admissibilidade do recurso especial previsto pelo art. 105, III, c, da CF, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.

IV - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (REsp n. 1.752.121/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019).

*Tal entendimento jurisprudencial que então predominava, inclusive, foi ratificado pela nova redação do dispositivo dada pela Lei **13.846, de 2019**:*

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

“I – Sem limite de prazo, quem esta em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente.”

O fundamento adotado pelo colegiado de origem no sentido de manter a qualidade de segurado baseou-se no que seria a previsão da Portaria INSS n.º 233/2020:

“§ 1º O auxílio-acidente concedido, ou que tenha data da consolidação das lesões, até 17 de junho de 2019, véspera da publicação da Lei nº 13.846/2019, deve ter o período de manutenção da qualidade de segurado de 12 meses iniciado em 18 de junho de 2019, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei 8.213/91, conforme entendimento descrito na Nota nº00011/2020/CCBEN/PFE-INSS.”

Ocorre que tal ato normativo, uma Portaria, não tem o condão de afastar a diretriz trazida pela nova redação do art. 15, I, da Lei 8.213/91 pela MP n.º 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), nem mesmo os entendimentos firmados por esta TNU e pelo STJ para momentos anteriores à redação do art. 15, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, no sentido de que a percepção de auxílio-acidente não configura qualidade de segurado para outros benefícios ou integra a carência, sob pena de exorbitar do poder regulamentar.

Diz-se para outros benefícios porque, obviamente, no que diz respeito ao auxílio-acidente em si, a qualidade de segurado parece permanecer.

O acórdão estrecebeu a seguinte ementa:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO EM QUE O SEGURADO ESTEVE EM GOZO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTAGEM PARA EFEITOS DE CARÊNCIA E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO RELATIVAMENTE A APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TNU E DO STJ ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 15, INCISO I, DA LEI N. 8.213/91 PELA MP N. 871/2019 (CONVERTIDA NA LEI N. 13.846/2019) E VEDAÇÃO EXPRESSA A PARTIR DE TAL INOVAÇÃO LEGISLATIVA.



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

EXTENSÃO DO PERÍODO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. "A PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO CONFIGURA A QUALIDADE DE SEGURADO OU INTEGRA A CARÊNCIA PARA FINS DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, SENDO ILEGAL NORMA ADMINISTRATIVA EM SENTIDO DIVERSO". INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0503820-95.2020.4.05.8502, FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 27/06/2022.)

Partindo da moldura fática do acórdão/sentença de que: 1) o autor recebia auxílio-acidente a partir de 10/2/17; 2) não houve o recolhimento de contribuição posterior; 3) “O fato gerador do auxílio-doença ora pretendido, uma fratura de patela ocorrida em 3/3/20, ocorreu depois da edição da alteração legislativa”, o recorrente-parte autora não ostentava a qualidade de segurado na data do fato gerador.

Entendo que o julgamento do acórdão recorrido deve ser confirmado com ressalva de fundamento, tão-somente na parte em que “período de graça a partir do último benefício que esteve em gozo”, já que isto poderia representar uma interpretação retroativa [o que resta afastado tão-somente em razão de a norma extraível do Art. 15, I da Lei nº 8.213/91 com a redação determinada pela Lei nº 13.846/19 representar a incorporação de um entendimento jurisprudencial sobre a matéria].

Entendo que tese fixada no **PUIL nº 0503820-95.2020.4.05.8502** deve sofrer uma parcial alteração de redação para refletir melhor o entendimento do Colegiado, nos seguintes termos: “**no período anterior ou posterior da Lei nº 13.846/2019 [a partir de 18.06.2019]**, a percepção de auxílio-acidente não configura a qualidade de segurado ou integra a carência para fins de outros benefícios previdenciários, sendo ilegal norma administrativa em sentido diverso”.

Ante o exposto, voto por **NEGAR PROVIMENTO** ao pedido de uniformização.

Documento eletrônico assinado por **FABIO CORDEIRO DE LIMA, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000249123v5** e do código CRC **a80ad561**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FABIO CORDEIRO DE LIMA
Data e Hora: 24/11/2023, às 15:25:57

5006764-40.2021.4.04.7013

900000249123.V5 FCL.TNU© FCL.TNU



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5006764-40.2021.4.04.7013/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO CORDEIRO DE LIMA

REQUERENTE: OSVALDO MARCOLINO

ADVOGADO(A): ROGERIO ZARPELAM XAVIER (OAB PR049320)

ADVOGADO(A): CLAUDIO ITO (OAB PR047606)

ADVOGADO(A): THIAGO BUENO RECHE (OAB PR045800)

ADVOGADO(A): HERUS WANDERSON RICHTER ABUJAMRA (OAB PR043738)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 13.846/2019 QUE AFASTOU A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO PELA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APLICAÇÃO DA PORTARIA 231/2020 - DIRBEN/INSS. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONSIDEROU A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. ACÓRDÃO PARADIGMA APLICOU O ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA CARACTERIZADA. INCIDENTE CONHECIDO. AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO DA SEGUINTE CONTROVÉRSIA: "*SABER SE OS SEGURADOS QUE PERCEBIAM AUXÍLIO-ACIDENTE ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.846/2019 DEVEM MANTER A QUALIDADE DE SEGURADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 18/06/2019*".

1. O acórdão recorrido afastou o teor da Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS, segundo o qual deve se admitir a manutenção da qualidade de segurado para os beneficiários de auxílio-acidente que haviam sido concedidos antes da vigência da Lei 13.846/2019, pelo prazo de até 12 meses a partir de 18/06/2019.

2. O acórdão recorrido não considerou a prorrogação do período de graça, diante da alteração legislativa, deixando de observar o entendimento consagrado pela própria autarquia previdenciária.

3. O Relator do presente incidente considerou que deveria prevalecer o entendimento deste colegiado no julgamento do PUIL 0503820-95.2020.4.05.8502, da relatoria do Juiz Federal Franciso Glauber Pessoa Alves, no sentido de que a Portaria INSS n.º 233/2020 não tem o condão de afastar a diretriz trazida pela nova redação do art. 15, I, da Lei 8.213/91 pela MP n.º 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), nem mesmo os

5006764-40.2021.4.04.7013

900000252027.V9 VCL.TNU© PRP.TNU



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

entendimentos firmados por esta TNU e pelo STJ para momentos anteriores à redação do art. 15, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, no sentido de que a percepção de auxílio-acidente não configura qualidade de segurado para outros benefícios ou integra a carência, sob pena de exorbitar do poder regulamentar.

4. Em respeito ao *tempus regit actum*, revelou-se questionável se os efeitos da referida alteração legislativa deveriam retroagir automaticamente para aqueles segurados em gozo do benefício de auxílio-acidente até a data de 17/06/2019, no sentido de afastar imediatamente a manutenção de sua qualidade de segurado, sem assegurar-lhe um prazo razoável para obtenção de nova filiação, a fim de garantir a proteção previdenciária.

5. Entendimento divergente no sentido de que antes do advento da Lei 13.846/19, que alterou a redação original do art. 15, I, da Lei 8.213/91, não havia entendimento uníssono na jurisprudência sobre a impossibilidade de a percepção do auxílio-acidente justificar a manutenção da qualidade de segurado, ao contrário do que consta do voto do relator.

6. Alguns dos precedentes do STJ citados pelo eminente relator originário do presente incidente apenas impedem o cômputo do período de usufruto de auxílio-acidente para fins de contagem de período de carência, mas não refutam a prorrogação da qualidade de segurado (REsp n. 1.752.121/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.545/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021).

7. Artigo 137, I, da IN 77/2015/PRES/INSS, que vigorou até 27/03/2022 (revogado pela IN 128/2022), também assegurava a manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuição, sem limite de prazo, para aquele em gozo de benefício, inclusive durante o período de recebimento de auxílio-acidente, não sendo uma novidade trazida apenas pela Portaria 231/2020 DIRBEN/INSS.

8. Caso desta matéria ser revista por este Colegiado, agora sob a sistemática dos representativos de controvérsia (art. 16, Regimento Interno da TNU), para dirimir o dissenso que persiste em relação a tema tão relevante, a envolver a aplicação do princípio da segurança jurídica nas relações previdenciárias, mesmo ciente de julgamento recente deste colegiado do PUIL **0503820-95.2020.4.05.8502**.

9. Sendo assim, considerando a relevância da matéria e seu potencial de alcançar diversos casos semelhantes, tem-se por adequada a afetação da controvérsia para julgamento sob a sistema de recursos repetitivos, indicando a seguinte controvérsia a ser definida pelo Colegiado: "*saber se os segurados que percebiam auxílio-acidente antes da vigência da Lei 13.846/2019 devem manter a qualidade de segurado por 12 meses, a partir de 18/06/2019*".



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 127
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, vencidos o relator e o Juiz Federal FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, CONHECER do pedido de uniformização e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Federal PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se os segurados que percebiam auxílio-acidente antes da vigência da Lei 13.846/2019 devem manter a qualidade de segurado por 12 meses, a partir de 18/06/2019".

Brasília, 14 de dezembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, Relator do Acórdão**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000252027v9** e do código CRC **814fbc6b**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

Data e Hora: 15/12/2023, às 18:20:59

5006764-40.2021.4.04.7013

900000252027.V9 VCL.TNU© PRP.TNU